

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3887/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด น่าน
นาย สม พงษ์ อำไพจิตร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 72

พฤติการณ์ที่จำเลยมาทวงเงินค่าจ้างที่ค้างจากผู้เสียหายซึ่งเป็นนายจ้างแล้วถูก
ผิดชำระอยู่หลายครั้ง โดยไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายได้กระทำการอื่นใดต่อจำเลยอีก
เพียงเท่านั้นถือไม่ได้ว่าจำเลยถูกผู้เสียหายข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็น
ธรรม จำเลยจะอ้างเหตุบันดาลโทสะเป็นประโยชน์แก้คดีของตนหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91,
288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ

จำเลยให้การว่า ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายจริง แต่กระทำไปโดยบันดาลโทสะ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80, 371, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8
ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้

เรียงกระทงลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 10 ปี ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรให้ลงโทษบทหนักตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 12 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา อีกทั้งจำเลยยังลู่แกโทษต่อเจ้าพนักงานตำรวจและให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคำพิพากษายืนจำคุก 6 ปี จำเลยเพียงว่าการกระทำของจำเลยเข้าเหตุบันดาลโทสะหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซด์มีจำเลยเป็นลูกจ้างทำหน้าที่ช่างเคาะก่อนเกิดเหตุ 1 วัน จำเลยขอเบิกเงินค่าจ้าง 9,300 บาท แต่ผู้เสียหายจ่ายให้เพียง 6,000 บาท แม้จะได้ความตามคำเบิกความของจำเลยว่า เงินส่วนที่ค้างอีกประมาณ 3,000 บาท ผู้เสียหายผิดให้มารับในวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ 10 นาฬิกา เมื่อถึงวันเวลาตามนัด ผู้เสียหายกลับขอผิดเป็นตอนเที่ยง ครั้นถึงตอนเที่ยงผู้เสียหายก็ขอผิดให้ไปรับวันรุ่งขึ้น จำเลยจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย 1 นัด แล้วหลบหนีไป ปรากฏว่ากระสุนปืนถูกผู้เสียหายบริเวณสะโพกขวา ในกรณีนี้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 บัญญัติว่า "ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น" เห็นว่า พฤติการณ์ที่จำเลยมาทวงเงินค่าจ้างที่ค้างจากผู้เสียหายซึ่งเป็นนายจ้างแล้วถูกผิดชำระอยู่หลายครั้งโดยไม่ปรากฏว่าผู้

เสียหายได้กระทำการอื่นใดต่อจำเลยอีก เพียงเท่านั้นถือไม่ได้ว่า จำเลยถูกผู้เสียหาย
ข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จำเลยจะอ้างเหตุบันดาลโทสะเป็น
ประโยชน์แก่คดีของตนหาได้ไม่คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ชอบแล้ว ฎีกาของ
จำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุวัตร์ สุขเกษม-เจริญ หัตถกรรม-ชนะ ภาสกานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>